

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6959/2539

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
บริษัท กรีนเอนด์โกลด์ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 มาตรา 32 (5), มาตรา 71

ปุ๋ยเคมีที่จำเลยที่1ผลิตออกจำหน่ายมีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ำกว่าร้อยละสิบจากเกณฑ์ต่ำสุดตามที่ขึ้นทะเบียนไว้จึงต้องถือว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอมตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพ.ศ.2518มาตรา32(5)และเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษเป็นนิติบุคคลจำเลยที่3ผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลย่อมต้องรับโทษตามที่พระราชบัญญัติปุ๋ยพ.ศ.2518มาตรา71บัญญัติไว้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518มาตรา 30(1) (2), 32(5), 33(1), 34, 62, 63, 64, 65, 71, 72ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และริบปุ๋ยเคมีของกลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ร่วมกันผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐาน ขอให้ศาลให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 30(1)(2), 32(5), 33(1), 62, 63 วรรคหนึ่ง, 64 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง, 71, 72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ความผิดข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมและปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมตามมาตรา 62 ซึ่งเป็นบทหนัก ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 60,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี และลงโทษจำเลยทั้งสองข้อหาฉ้อโกงเพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีปลอมซึ่งเป็นบทหนักกว่าข้อหาฉ้อโกงเพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานตามมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม ทั้งในชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพว่าผลิตและมีไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษจำเลยทั้งสองข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอม ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 40,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน ข้อหาฉ้อโกงเพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีปลอม ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 20,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี รวมปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 60,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี 4 เดือน ของกลางริบ คำขอโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลย ทั้ง สอง อุตธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 และนางนิวัท สุพรรณคง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าเลขที่

44/2532 ตามใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าเอกสารหมายเลข 2 และได้รับใบสำคัญ การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ 670/2532 ให้เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม ตราใบมะกรูด สูตรปุ๋ยเคมี 16-8-8 หมายถึงมีปริมาณขั้นต่ำของธาตุอาหารหลักร้อยละของน้ำหนัก ไนโตรเจนทั้งหมด 16 ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 8 และโปแตชที่ละลายน้ำ 8 ตาม เอกสารหมายเลข 3 และ 4 จำเลยที่ 1 ผลิตปุ๋ยเคมีดังกล่าวออกจำหน่ายให้แก่ ประชาชน โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินกิจการ ใช้ชื่อทางการค้าว่า "ปุ๋ยเคมีกรีน แอนด์โกลด์ 16-8-8" ตราใบมะกรูด ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลย ทั้งสองร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานจำนวน 5 กระสอบกระสอบละ 50 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก 250 กิโลกรัม และร่วมกันมิไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีผิดมาตรฐานดังกล่าว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมี ปลอมและมีไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีปลอมหรือไม่ได้ความจากคำเบิกความของนาง อภิญา รุจิธารณวงศ์ นักวิชาการเกษตร 6 กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรม วิชาการเกษตร ผู้มีหน้าที่ตรวจและควบคุมผู้ผลิตปุ๋ย ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายทั่ว ประเทศว่าเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2534 พยานได้ไปตรวจโรงงานของจำเลยที่ 1 และ ได้ขอสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีที่ผลิตสูตร 16-8-8 ไปตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจ วิเคราะห์ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสูตรโดยมีปริมาณของธาตุอาหารหลักร้อยละของน้ำ หักไนโตรเจน 12.17 ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 5.63 และโปแตชที่ละลายน้ำ 7.50 ตามหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีเอกสารหมายเลข 7 ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534 พยานได้ขอสุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 จากโรงงานของ จำเลยที่ 1 ไปตรวจวิเคราะห์อีก ผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสูตร เช่นกัน โดยมีปริมาณธาตุอาหารหลักร้อยละของน้ำหนักไนโตรเจน 13.54 ฟอสเฟต ที่เป็นประโยชน์ 7.44 โปแตชที่ละลายน้ำ 7.40 ตามหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ ตัวอย่างปุ๋ยเคมีเอกสารหมายเลข 9 นอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ย เคมีที่ยึดไว้ไปตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่าปริมาณธาตุอาหารหลัก

เพิ่มขึ้นโดยมีไนโตรเจน 13.44 ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 9.70 โพแทชที่ละลายน้ำ 9.84 ตามหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมีเอกสารหมายเลข จ.14 ศาลฎีกาเห็นว่า แม้การตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยเคมีทั้งสามครั้งจะมีปริมาณธาตุอาหารหลักแต่ละครั้งแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยก็ตามแต่ก็เป็นการเห็นได้ว่าปุ๋ยเคมีที่เก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์นั้น ไม่เป็นไปตามสูตรที่ขึ้นทะเบียนไว้ และในการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าดังกล่าวทางราชการได้กำหนดเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารที่มีในปุ๋ยเคมีทุกชนิดที่อนุญาตให้คลาดเคลื่อน หรือแตกต่างในการนำ การเตรียมการและการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมี เพื่อตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารรับรองตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอกสารหมายเลข ป.จ.2 ไว้แล้ว จำเลยจะอ้างว่าโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีของจำเลยเป็นโรงงานขนาดเล็ก เครื่องมือของจำเลยไม่ทันสมัยค่าธาตุในส่วนประกอบของปุ๋ยเคมีจึงเปลี่ยนแปลงได้ ย่อมฟังไม่ขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าปุ๋ยเคมีที่จำเลยที่ 1 ผลิตออกจำหน่ายมีลักษณะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองต่ำกว่าร้อยละสิบจากเกณฑ์ต่ำสุดตามที่ขึ้นทะเบียนไว้จึงต้องถือว่าเป็นปุ๋ยเคมีปลอมตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 32(5) ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ดำเนินกิจการตามใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าเอกสารหมายเลข จ.2 แต่จำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้ผลิตปุ๋ยเคมีในนามของตนเอง หากแต่ผลิตในนามของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามที่ฟ้องนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่าปุ๋ยเคมีที่จำเลยที่ 1 ผลิตขึ้นเป็นปุ๋ยเคมีปลอม จึงเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษเป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 ผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลย่อมต้องรับโทษตามที่พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 71 บัญญัติไว้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น แต่ก็ไม่มีปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้นำสืบพิสูจน์ถึงความข้อนี้ทั้งในชั้นจับกุมจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมตลอดข้อกล่าวหาตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมายเลข จ.11 พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้โดยปราศจาก

สงสัยว่า จำเลยทั้งสองร่วมกัน>ผลิตปุ๋ยเคมีปลอม และมีไว้เพื่อขายซึ่งปุ๋ยเคมีปลอม
พยานหลักฐานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-เหล็ก ไทรวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>